Modes alternatifs de règlement des différends

Droit — Licence 2 (L2)

Cours DRO-L2-19

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours
Les voies qui règlent un différend sans passer d'abord par le juge étatique, en complément des procédures étudiées en DRO-L2-04, DRO-L2-07 et DRO-L2-09 : pourquoi des modes alternatifs — enjeux, avantages et limites présentés des deux côtés ; la négociation, ses principes et ses techniques honnêtes, autour de la distinction classique entre positions et intérêts ; la conciliation et la médiation, distinguées par le rôle du tiers, ses qualités et sa déontologie de principe ; les acteurs traditionnels de la médiation au Mali — chefs de village, anciens, griots, religieux — décrits par leurs fonctions sociales dans la posture descriptive de DRO-L1-16 ; l'arbitrage en présentation générale — clause compromissoire et compromis, tribunal arbitral, sentence, exequatur, cadre OHADA et CCJA nommés en général ; la force juridique des accords — l'accord comme contrat, l'homologation, la sentence distinguée, les limites des matières indisponibles et de l'ordre public ; enfin le choix raisonné du mode adapté, par critères appliqués à des différends fictifs. Aucun texte n'est cité par un numéro de disposition, aucun délai ni frais n'est chiffré, aucun conflit réel n'est évoqué : tous les cas sont fictifs, désignés par rôles ou initiales.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Pourquoi des modes alternatifs ? Enjeux et avantages
• Leçon 2 — La négociation : principes et techniques
• Leçon 3 — La conciliation et la médiation : rôles du tiers
• Leçon 4 — Les acteurs traditionnels de la médiation au Mali
• Leçon 5 — L'arbitrage : présentation générale
• Leçon 6 — La force juridique des accords issus des MARC
• Leçon 7 — Choisir le mode adapté au conflit : critères
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Tous les différends ne finissent pas devant un juge. Bien avant le procès — et souvent bien mieux que lui pour certaines querelles — les parties peuvent négocier directement, se faire aider par un tiers qui rapproche ou qui propose, confier la parole aux acteurs traditionnels de la médiation, ou remettre leur litige à un tribunal arbitral qui tranchera. Ces voies portent un nom collectif : les modes alternatifs de règlement des différends, MARC en abrégé. Ce cours les présente en complément de la justice étatique, non en rivales : chaque voie a sa logique, sa force propre et ses limites, et le juriste doit savoir les comparer avant de conseiller une route plutôt qu'une autre.

La méthode reste celle de la filière, en prudence procédurale maximale : aucun texte n'est cité par un numéro de disposition, aucun délai n'est chiffré sous aucune forme — l'urgence et la rapidité sont traitées comme des notions à apprécier, jamais comme des mesures — et aucun frais d'arbitrage ou de médiation n'est affirmé. L'arbitrage OHADA et la CCJA, institution publique de cet espace, sont nommés en général, et l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage est désigné comme le cadre à consulter sur ohada.org. Les mécanismes enseignés — force obligatoire de l'accord, homologation, exequatur — sont décrits par leurs fonctions : devant un différend réel, seuls les textes en vigueur et les conseils d'un professionnel décident du chemin exact.

Les cas du cours sont entièrement fictifs et désignés par des rôles ou des initiales : deux commerçants qui négocient un rabais, un locataire et sa bailleresse en médiation à Zambougou, commune fictive de la filière, deux voisins apaisés par les acteurs

traditionnels, deux entreprises fictives liées par une clause compromissoire. Les acteurs traditionnels de la médiation au Mali — chefs de village, anciens, griots, religieux — sont décrits comme en DRO-L1-16 : on observe leurs fonctions sociales avec respect, sans affirmer de hiérarchie entre les voies et sans leur prêter de compétence juridique officielle. À la fin du cours, tu sauras construire un accord négocié cohérent, lire un procès-verbal de médiation, distinguer une clause compromissoire d'un compromis, mesurer la force d'un accord selon sa forme, et choisir un mode par critères argumentés.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Présenter les modes alternatifs de règlement des différends et discuter leurs avantages et leurs limites, des deux côtés.
- Conduire une négociation selon ses principes : préparation, écoute, distinction des positions et des intérêts, options et critères objectifs.
- Distinguer la conciliation et la médiation par le rôle du tiers, et décrire les qualités et la déontologie de principe du médiateur.
- Décrire les acteurs traditionnels de la médiation au Mali par leurs fonctions sociales, sans leur prêter de compétence juridique officielle.
- Expliquer l'arbitrage en général : convention d'arbitrage, tribunal arbitral, sentence et exequatur, dans le cadre OHADA nommé en général.
- Analyser la force juridique d'un accord issu d'un MARC : force obligatoire du contrat, homologation, autorité de la sentence, limites des matières indisponibles.
- Choisir le mode adapté à un différend en appliquant une grille de critères raisonnés : nature du litige, relation, urgence, confidentialité, décision imposée, coûts.

Leçon 1 — Pourquoi des modes alternatifs ? Enjeux et avantages

Un mode alternatif de règlement des différends est un processus par lequel les parties cherchent la solution de leur litige ailleurs que dans une décision du juge étatique : seules, dans la négociation ; aidées par un tiers, dans la conciliation ou la médiation ; ou par la décision d'un tribunal arbitral qu'elles ont choisi, dans l'arbitrage. Dire « alternatif » ne signifie pas « inférieur » ni « informel » : cela signifie que la solution naît d'un autre chemin que le procès. Certaines de ces voies sont anciennes — la médiation des anciens est aussi vieille que les villages —, d'autres sont organisées par des textes et des institutions, comme l'arbitrage dans l'espace OHADA.

On comprend l'intérêt de ces voies en regardant honnêtement les limites du procès pour certains différends. Le procès prend du temps, parce que la justice traite beaucoup d'affaires avec des moyens comptés ; il coûte, en frais et en énergie ; il est public, alors que beaucoup de différends gagnent à rester discrets ; et il se termine par une décision imposée qui désigne un gagnant et un perdant, ce qui peut détruire durablement une relation commerciale, familiale ou de voisinage que les parties devront pourtant continuer à vivre. À l'inverse, un accord construit par les parties elles-mêmes a plus de chances d'être exécuté volontairement, parce qu'il est leur

œuvre.

Mais la présentation honnête impose de regarder aussi les limites des MARC. Un accord suppose un minimum de bonne volonté : face à une partie qui refuse tout dialogue ou qui cherche seulement à gagner du temps, la négociation et la médiation échouent, faute de pouvoir de contrainte. Le face-à-face peut aussi reproduire les déséquilibres du dehors : une partie faible, mal informée ou impressionnée peut signer un accord injuste qu'un juge n'aurait pas laissé passer — c'est pourquoi la présence de conseils et la possibilité de rompre le processus comptent. Enfin, certaines matières échappent par nature à l'accord privé : on ne négocie pas l'état d'une personne ni la répression d'une infraction. Les MARC sont des compléments du juge, chacun gardant son domaine.

L'essentiel
Les MARC règlent un différend par l'accord des parties ou par un tribunal arbitral choisi, en complément du juge étatique. Leurs atouts — souplesse, confidentialité, relation préservée — ont pour contrepartie l'absence de coercition, le risque des déséquilibres et l'exclusion des matières indisponibles.

Exemple — Trois différends fictifs passés au crible des avantages et des limites

```
GRILLE D'EXERCICE — TROIS DIFFÉRENDS FICTIFS
A. Dette de fourniture entre deux commerçants partenaires
Atout MARC : relation commerciale préservée, confidentialité
Limite MARC : si l'un refuse tout dialogue, pas de coercition
B. Désaccord entre associés sur la gestion d'une boutique commune
Atout MARC : solution sur mesure, gestion quotidienne débloquée
Limite MARC : déséquilibre possible si un associé domine l'autre
C. Contestation d'un lien de filiation entre personnes
Atout MARC : apaisement familial envisageable en marge
Limite MARC : matière indisponible — seul le juge tranche l'état
Lecture : le même mode n'a pas la même valeur selon le différend ;
les critères de choix sont étudiés en leçon 7.
```

À retenir

- « Alternatif » décrit le chemin — accord ou arbitrage —, non une justice au rabais : le juge étatique reste le recours de fond.
- Atouts classiques : souplesse, confidentialité, maîtrise de la solution par les parties, relation préservée, exécution volontaire facilitée.
- Limites classiques : pas de pouvoir de contrainte, déséquilibres possibles entre les parties, matières indisponibles exclues.

Exercice

Un grossiste fictif refuse depuis longtemps de discuter avec une détaillante à qui il doit la reprise de marchandises défectueuses ; la détaillante, plus faible économiquement, craint de « perdre la face » devant lui. Explique en quoi ce cas illustre à la fois un atout et deux limites des MARC, et quelle voie resterait ouverte si le dialogue demeurait

impossible.

✔ Corrigé
L'atout : les deux commerçants ont une relation à préserver et un litige patrimonial simple — une solution négociée ou médiée serait souple, confidentielle et taillée sur mesure, là où un procès désignerait un perdant. Première limite : l'absence de coercition — la médiation et la négociation reposent sur l'adhésion ; un refus durable de discuter les paralyse, le grossiste pouvant même y chercher un gain de temps. Deuxième limite : le déséquilibre des parties — plus faible et craignant de perdre la face, la détaillante risque d'accepter un accord injuste ; la présence d'un tiers impartial et, si besoin, d'un conseil, est la protection classique. Si le dialogue reste impossible, il reste le juge étatique, qui peut être saisi et qui impose une décision exécutoire : les MARC complètent la justice, ils ne ferment jamais sa porte. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un différend réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 2 — La négociation : principes et techniques

La négociation est le mode alternatif le plus simple et le plus ancien : les parties seules, sans aucun tiers, cherchent un accord par la discussion. Elle est partout — prolongement naturel de la vie des contrats, déjà croisée dans les modes de rupture négociée du cours DRO-L2-10. Sa première règle est la préparation : savoir ce que l'on veut, ce que l'on peut céder, ce que l'on fera si aucun accord n'est trouvé, et réunir les faits et les pièces avant de s'asseoir. Sa deuxième règle est l'écoute : une grande part du travail consiste à comprendre ce que l'autre demande réellement, en posant des questions et en reformulant, avant de défendre sa propre demande.

La distinction classique que la doctrine de la négociation raisonnée a popularisée oppose les positions et les intérêts. La position est l'exigence affichée — « je veux tout, tout de suite » ; l'intérêt est le besoin qui se cache derrière — être payé de la part indiscutable, préserver sa trésorerie, garder un client. Les positions s'affrontent et se bloquent ; les intérêts, eux, peuvent se combiner : deux parties qui s'opposent sur une somme peuvent découvrir qu'elles peuvent s'entendre sur un étalement, un rabais partiel ou un geste commercial, parce que leurs intérêts profonds ne sont pas contradictoires sur tout. Négocier sur les intérêts plutôt que marchander sur les positions est le cœur de la méthode.

Trois techniques honnêtes prolongent ce principe. D'abord, générer des options avant de décider : mettre plusieurs solutions sur la table, sans s'engager, élargit le champ des accords possibles au lieu de réduire la discussion à un seul chiffre qu'on déplace par petits pas. Ensuite, s'appuyer sur des critères objectifs — la valeur réelle des biens en cause, un prix pratiqué couramment, une expertise — pour justifier une proposition autrement que par la force : un critère que les deux parties peuvent vérifier dépersonnalise le désaccord. Enfin, formuler l'accord par écrit, avec des engagements précis et vérifiables : une négociation qui ne débouche pas sur un texte clair laisse la porte ouverte au différend suivant, sur ce qui avait été convenu.

L'essentiel
Négocier, c'est discuter seul à seul pour construire un accord. La méthode raisonnée : se préparer, écouter, descendre des positions vers les intérêts, générer des options, justifier par des critères objectifs — puis écrire l'accord.

Exemple — Script de négociation entre deux commerçants fictifs : positions, intérêts, accord chiffré

```
SCRIPT D'EXERCICE — NÉGOCIATION ENTRE COMMERÇANTS FICTIFS
S. : grossiste en céréales — A. : détaillante, sa cliente habituelle
Faits : commande de 40 sacs à 12 500 F, total 500 000 F ;
34 sacs conformes, 6 sacs livrés tard et de qualité inférieure.

ACTE 1 — LES POSITIONS
A. : « Je veux le remboursement total : 500 000 F, ou rien. »
S. : « La marchandise est livrée, je ne rembourse rien. »
(Blocage : chacun campe sur une exigence chiffrée globale.)

ACTE 2 — LES INTÉRÊTS DÉVOILÉS (questions, écoute, reformulation)
A. : reconstituer son stock sans rompre avec le seul grossiste
qui livre son quartier ; trésorerie tendue.
S. : être payé de la part conforme ; garder une cliente régulière ;
ne pas créer un précédent de remboursement total.

ACTE 3 — LES OPTIONS (critère objectif : la valeur des sacs en cause)
6 sacs défectueux × 12 500 F = 75 000 F.
Option retenue : rabais de moitié sur ces 6 sacs = 37 500 F.

ACCORD ÉCRIT (données d'exercice)
Total de la commande : 40 × 12 500 = 500 000 F
Rabais convenu : 37 500 F
Reste dû par A. : 500 000 − 37 500 = 462 500 F
Règlement : deux versements égaux de 231 250 F
Vérification : 231 250 + 231 250 = 462 500 ;
462 500 + 37 500 = 500 000. L'accord boucle sur le total initial.
```

À retenir

- Position = exigence affichée ; intérêt = besoin réel derrière l'exigence. Les positions se bloquent, les intérêts se combinent.
- Une négociation se prépare : objectif, marges de concession, solution de repli si aucun accord n'est trouvé.
- Critères objectifs et accord écrit : ce qui justifie une proposition et ce qui la rend durable.

Exercice

Deux associés fictifs gèrent une boutique commune. L'un affiche la position : « Je rachète ta part pour la somme que j'ai décidée, sinon je bloque toutes les décisions. » L'autre répond : « Jamais à ce prix, je préfère tout arrêter. » Identifie les positions, formule deux intérêts plausibles de chaque côté, puis propose une option fondée sur un critère objectif.

✔ Corrigé
Les positions sont deux exigences globales et fermées : un prix imposé assorti d'une menace de blocage, contre un refus total assorti d'une menace d'arrêt. Intérêts plausibles du premier : sortir d'une gestion à deux devenue difficile, garder la boutique qu'il fait tourner au quotidien, ne pas immobiliser plus de trésorerie que nécessaire. Intérêts plausibles du second : ne pas brader des années de travail, récupérer de quoi financer un autre projet, ne pas rester prisonnier d'une cogestion conflictuelle. Option sur critère objectif : faire évaluer la boutique par un tiers compétent choisi ensemble — inventaire du stock, matériel, clientèle estimée selon une méthode exposée aux deux — puis discuter le rachat sur cette base vérifiable, avec un étalement du paiement si la trésorerie l'exige. Le critère déplace le débat des personnes vers une mesure commune : c'est le mécanisme de la négociation raisonnée. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un différend réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 3 — La conciliation et la médiation : rôles du tiers

Quand la discussion directe s'enlise, les parties peuvent faire appel à un tiers. Deux figures voisines se distinguent par l'intensité de son rôle. Le conciliateur rapproche les parties et peut aller jusqu'à leur proposer une solution : il est actif sur le fond, il suggère, il formule les termes possibles d'un arrangement, que les parties restent libres d'accepter ou de refuser. Le médiateur, dans la conception la plus répandue, travaille d'abord sur le dialogue : il aide les parties à renouer la communication, à nommer leurs intérêts et à construire elles-mêmes leur solution, sans la proposer à leur place. La frontière est discutée et les pratiques se recoupent, mais la question qui les départage est simple : le tiers suggère-t-il la solution, ou aide-t-il seulement les parties à la trouver ?

Le tiers, conciliateur ou médiateur, n'a aucun pouvoir de décision : ce n'est ni un juge ni un arbitre, et c'est la limite autant que la force du processus — rien ne sera imposé, tout reposera sur l'accord. Son autorité est d'une autre nature : elle tient à ses qualités et à sa déontologie de principe. L'impartialité d'abord : il ne penche pour aucune partie et le fait sentir aux deux. La neutralité, discutée dans son étendue : neutre quant à l'issue, le tiers ne l'est pas quant au processus, qu'il conduit activement. La confidentialité ensuite : ce qui se dit dans le processus n'a pas vocation à être divulgué ni réutilisé ailleurs, condition de la parole libre. S'y ajoutent l'indépendance à l'égard des parties et la compétence — connaissance du sujet ou, au minimum, maîtrise de la conduite d'un dialogue difficile.

Le processus suit des étapes relatives, dont l'ordre importe plus que le calendrier. D'abord, l'entrée en matière : les parties acceptent le processus, le tiers est choisi ou désigné, le cadre est posé — rôle du tiers, confidentialité, liberté de quitter la table. Vient ensuite le temps des récits : chacun expose ses faits et ses griefs, le tiers écoute, reformule, fait préciser. Puis le travail sur les intérêts, comme en négociation, souvent en entretiens séparés quand la tension l'exige. Enfin, la construction de l'accord : options, choix, rédaction écrite précise — ou le constat, sans honte, que l'accord n'est

pas mûr, auquel cas les autres voies restent ouvertes. Le tiers garde la main sur le processus ; les parties gardent la main sur la solution.

L'essentiel
Conciliateur et médiateur sont des tiers sans pouvoir de décision. Le conciliateur rapproche et peut proposer ; le médiateur restaure le dialogue pour que les parties construisent leur solution. Impartialité, confidentialité et indépendance fondent leur autorité.

Exemple — Procès-verbal de médiation fictif : séance en étapes relatives et accord écrit

```
PROCÈS-VERBAL DE MÉDIATION — MODÈLE D'EXERCICE,
À NE PAS UTILISER TEL QUEL
Séance tenue à Zambougou (commune fictive), en présence de :
— Mme R., médiatrice désignée d'un commun accord ;
— M. K., locataire d'un atelier ; — Mme D., bailleresse.
Objet : loyers impayés, total convenu entre les parties : 450 000 F.
Déroulement (étapes relatives) :
Étape 1 — la médiatrice rappelle son rôle : aider au dialogue,
sans pouvoir de décider ; confidentialité des échanges.
Étape 2 — chacun expose ses faits et ses griefs, sans interruption.
Étape 3 — les intérêts sont nommés : recouvrer sans perdre un
locataire qui entretient le local, côté bailleresse ;
étaler le paiement et garder l'atelier, côté locataire.
Étape 4 — les options sont examinées, puis l'accord se dessine.

ACCORD CONSIGNÉ (données d'exercice)
1. M. K. reconnaît devoir 450 000 F de loyers.
2. Mme D. consent une remise de 50 000 F ; reste dû : 400 000 F.
3. Paiement en quatre versements égaux de 100 000 F.
Vérification : 4 × 100 000 = 400 000 ;
400 000 + 50 000 = 450 000, le total convenu.
4. Les parties peuvent demander l'homologation de cet accord
au juge compétent pour lui donner force exécutoire.
Signatures des parties et de la médiatrice.
```

À retenir

- Le critère de distinction : le conciliateur peut proposer une solution ; le médiateur aide les parties à construire la leur.
- Le tiers ne décide jamais : son autorité vient de l'impartialité, de l'indépendance et de la confidentialité du processus.
- Étapes relatives : cadre posé, récits écoutés, intérêts nommés, accord rédigé — ou constat honnête d'échec, sans fermer les autres voies.

Exercice

Dans une médiation fictive entre deux voisins, la médiatrice, pressée d'en finir, annonce : « Voici la solution que vous allez accepter : chacun paie la moitié des réparations, et je ne veux plus en parler. » Analyse ce que cette phrase a de contraire au rôle du médiateur, et réécris le geste professionnel correct.

✔ Corrigé
La phrase contredit le rôle à trois égards. D'abord, le médiateur n'a aucun pouvoir de décision : « la solution que vous allez accepter » usurpe une autorité qui appartient aux parties, et détruit la logique même du processus, dont la force est que l'accord soit l'œuvre des parties. Ensuite, imposer un partage par moitié sans travail sur les faits ni les intérêts, c'est juger sans instruire : rien ne dit que la moitié soit la mesure juste du différend. Enfin, « je ne veux plus en parler » ferme le dialogue au lieu de le conduire, et fait peser une pression qui vicie l'adhésion. Le geste correct : la médiatrice peut soumettre la piste du partage aux parties comme une option à examiner — « une répartition des frais entre vous deux ferait-elle partie des solutions envisageables ? » — puis les laisser la peser, la chiffrer sur les devis et l'adopter, l'aménager ou l'écarter. Proposer une piste en question ouverte n'est pas décider : la nuance est le métier. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un différend réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Les acteurs traditionnels de la médiation au Mali

Au Mali, beaucoup de différends se règlent d'abord là où ils sont nés : dans la famille, le quartier, le village, sous l'autorité morale de figures que la société reconnaît. Cette leçon les décrit comme DRO-L1-16 décrivait le pluralisme juridique : en observant des fonctions sociales, sans affirmer que ces acteurs tiendraient une compétence juridique officielle — ils n'en ont pas à revendiquer, et ce n'est pas de là que vient leur force. Leur force est sociale : la confiance qu'on leur accorde, la connaissance qu'ils ont des personnes et de l'histoire du lieu, et le poids de la parole donnée devant eux. Le chef de village ou de quartier convoque, donne un cadre à la discussion et rappelle les usages de la vie commune ; les anciens des familles apaisent et proposent ; le griot, maître de la parole et mémoire des liens entre les familles, porte les messages et formule les excuses ; des figures religieuses, écoutées pour leur sagesse, invitent à la patience et au pardon.

Le fonctionnement de ces médiations a ses logiques propres, qu'il faut comprendre avant de les juger. La parole y est publique ou semi-publique : on parle devant témoins, et cette publicité sociale tient lieu de garantie — ce qui a été dit devant tous engage devant tous. L'objectif n'est pas seulement de trancher un tort : c'est de restaurer une relation, car les parties continueront de se croiser au marché, à la mosquée, aux champs, aux funérailles. La réparation y prend donc souvent des formes symboliques autant que matérielles — excuses présentées, geste partagé, engagement solennel — et la réconciliation vaut autant que la compensation. La parenté à plaisanterie, ce lien ritualisé qui autorise la taquinerie entre certains groupes ou familles alliées, joue dans ce paysage un rôle d'apaisement bien connu : elle désamorce par le rire ce que la parole directe peinerait à dire.

L'articulation avec la justice étatique pose des questions pratiques, que le juriste rencontre constamment. D'un côté, ces médiations désengorgent les tribunaux, règlent vite des querelles de voisinage ou de famille et produisent des accords que la pression sociale fait respecter. De l'autre, leurs solutions peuvent heurter des règles

que l'ordre juridique étatique protège — égalité entre les parties, droits des plus faibles dans la discussion — et leur portée juridique n'est pas automatique : un accord oral devant les anciens lie socialement, mais sa force devant un juge, si l'une des parties le conteste ensuite, dépend de sa forme et de sa preuve. D'où les enjeux pratiques que le cours souligne sans trancher de hiérarchie : consigner l'accord par écrit quand c'est possible, connaître les matières où seul le juge peut décider — l'état des personnes en est l'exemple constant — et savoir passer le relais d'une voie à l'autre quand une médiation sociale s'épuise ou dépasse son domaine.

L'essentiel
Chefs, anciens, griots et religieux apaisent et rapprochent par leur autorité morale et leur connaissance des personnes, sans compétence juridique officielle. Leur objectif est la relation restaurée autant que le tort réparé ; l'articulation avec le juge pose des questions pratiques d'écrit, de preuve et de matières réservées.

Exemple — Fiche d'exercice : un différend de voisinage fictif et ses médiateurs sociaux

```
FICHE D'EXERCICE — DIFFÉREND DE VOISINAGE FICTIF
Faits : dans un village fictif, l'eau d'une cour s'écoule chez
le voisin B et y creuse une rigole ; le voisin A conteste être
la cause du dommage et la parole monte entre les deux cours.
Aucune étiquette communautaire : deux voisins, un désaccord.
Qui intervient, et par quelle fonction sociale ?
— Le chef de village : convoque les deux voisins, fait rappeler
les usages de bon voisinage, donne un cadre à la parole.
— Les anciens des deux familles : apaisent, rappellent l'histoire
commune des deux cours, proposent une réparation partagée.
— Un griot, maître de la parole : porte les messages d'une cour
à l'autre, formule le pardon demandé et le pardon accordé.
— Un religieux du lieu : figure d'apaisement, il invite à la
patience et au respect de la parole donnée.
Portée : l'accord obtenu vaut d'abord par l'adhésion sociale ;
consigné par écrit, il peut être porté, selon les cas, devant
l'autorité ou le juge pour être reconnu (leçon 6).
```

À retenir

- Autorité morale, connaissance des personnes, poids de la parole publique : la force de ces médiations est sociale, non juridictionnelle.
- L'objectif dépasse le tort : restaurer une relation que les parties continueront de vivre, réparations symboliques comprises.
- Articulation pratique avec le juge : écrire l'accord, connaître les matières réservées à la justice étatique, savoir passer le relais.

Exercice

Dans une famille fictive, un désaccord sur le partage des frais de réparation d'un toit commun oppose deux branches de la famille. Les anciens proposent une rencontre et obtiennent un engagement oral de contribution de chacun. Une des branches demande ensuite : « Cet engagement vaut-il comme un jugement ? » Réponds avec

précision, sans mépriser la voie traditionnelle ni lui prêter une force qu'elle n'a pas.

✔ Corrigé
Non, l'engagement n'est pas un jugement : il n'émane d'aucune juridiction, il n'a pas été rendu selon une procédure de jugement et il ne bénéficie pas, à lui seul, de la force exécutoire qui permet de contraindre. Sa force est réelle mais d'une autre nature : force sociale d'abord — la parole donnée devant les anciens engage l'honneur et la place de chacun dans la famille, ce qui, dans la pratique, fait exécuter beaucoup d'accords ; force juridique d'un accord ensuite — si son contenu est prouvé, il peut valoir comme un engagement entre les parties, au même titre qu'un accord conclu en négociation, et un juge saisi plus tard en tiendrait compte. La réponse professionnelle ajoute deux conseils pratiques : consigner l'engagement par écrit, signé des participants, pour le rendre prouvable ; et rappeler que si le désaccord portait sur une matière réservée au juge — l'état des personnes, par exemple —, aucune médiation familiale ne pourrait s'y substituer. Ni mépris ni confusion : chaque voie a sa force propre. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un différend réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 5 — L'arbitrage : présentation générale

L'arbitrage change de nature par rapport aux voies précédentes : les parties ne cherchent plus seulement un accord, elles confient à un ou plusieurs arbitres — des personnes privées qu'elles choisissent — le pouvoir de trancher leur différend par une décision appelée sentence. C'est donc une justice privée et conventionnelle : privée, parce que le tribunal arbitral n'est pas une juridiction de l'État ; conventionnelle, parce qu'elle naît entièrement d'un accord de volonté. Ce socle est la convention d'arbitrage, qui prend deux formes qu'il faut savoir distinguer. La clause compromissoire est insérée dans un contrat avant tout différend : les parties s'engagent par avance à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître de ce contrat. Le compromis est conclu après la naissance du différend : les parties, le litige déjà là, conviennent alors de le remettre à des arbitres.

La procédure arbitrale épouse des mécanismes que l'étudiant connaît déjà par le procès, transposés dans un cadre choisi. Le tribunal arbitral se constitue selon la volonté des parties — arbitre unique ou formation collégiale, désignation directe ou renvoi à un mécanisme prévu en cas de désaccord. Chaque partie expose ses prétentions et ses preuves, le contradictoire s'applique comme une exigence de loyauté du débat, le tribunal délibère et rend sa sentence. Deux traits séduisent particulièrement le monde des affaires : la confidentialité, qui protège les secrets commerciaux, et la possibilité de choisir des arbitres pour leur connaissance du domaine technique du litige. Dans l'espace OHADA, l'arbitrage est organisé par un cadre régional commun — l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, à consulter sur ohada.org — et par la CCJA, Cour commune de justice et d'arbitrage, qui administre aussi une procédure d'arbitrage institutionnel : le cours les nomme en général, sans détailler leurs dispositions.

La sentence rendue, l'arbitrage rejoint la justice étatique sur un point précis : l'exécution forcée. Si la partie perdante s'exécute volontairement, tout s'arrête là — et

c'est le cas le plus fréquent en pratique commerciale, où réputation et relations comptent. Sinon, la partie gagnante demande au juge étatique compétent l'exequatur : la décision par laquelle le juge prête la force publique à la sentence et permet son exécution forcée, après un contrôle limité dont les motifs exacts relèvent des textes en vigueur. Symétriquement, la convention d'arbitrage produit un effet dès le départ : elle rend le juge étatique incompétent pour connaître du différend couvert, si une partie l'invoque — les deux décisions étudiées en vidéo de cette leçon le montrent dans l'espace OHADA. L'arbitrage n'est donc ni un procès bis ni une simple négociation : c'est une juridiction d'origine contractuelle, insérée dans l'ordre juridique qui la reconnaît et la contrôle à la marge.

L'essentiel
L'arbitrage est une justice privée née d'une convention : clause compromissoire avant le litige, compromis après. Le tribunal arbitral tranche par une sentence ; le juge étatique, écarté du fond par la convention, revient pour l'exequatur. Cadre OHADA et CCJA nommés en général.

Exemple — Clause compromissoire fictive commentée et parcours d'un arbitrage fictif

```
CLAUSE COMPROMISSOIRE — RÉDACTION D'EXERCICE, CONTRAT FICTIF
« Tous les différends pouvant naître du présent contrat de
distribution seront tranchés définitivement par voie d'arbitrage.
Le tribunal arbitral sera composé d'un arbitre unique, désigné
d'un commun accord par les parties ; à défaut d'accord sur la
désignation, il sera fait appel au mécanisme prévu par le droit
de l'arbitrage applicable dans l'espace OHADA. Le siège de
l'arbitrage est la ville où le contrat est signé. »
Commentaire — la clause est insérée AVANT tout différend : c'est
ce qui la distingue du compromis, signé une fois le différend né.
Elle organise ici le nombre d'arbitres, leur désignation par les
parties et une issue en cas de blocage de cette désignation.

PARCOURS D'UN ARBITRAGE FICTIF (étapes relatives)
Étape 1 — une partie invoque la clause, l'autre conteste les faits.
Étape 2 — le tribunal arbitral est constitué ; le juge étatique
saisi entre-temps se déclare incompétent.
Étape 3 — échange des mémoires, audience, délibéré du tribunal.
Étape 4 — la sentence est rendue : elle tranche le différend.
Étape 5 — si la partie perdante n'exécute pas volontairement,
l'autre demande l'exequatur au juge compétent.
```

À retenir

- Clause compromissoire = avant le différend, dans le contrat ; compromis = après le différend, par un accord spécial.
- La convention d'arbitrage fonde tout : composition du tribunal, procédure, et incompétence du juge étatique sur le fond couvert.
- La sentence tranche ; l'exequatur du juge étatique lui prête la force publique si l'exécution volontaire fait défaut.

Exercice

Deux entreprises fictives ont signé un contrat de fourniture sans aucune clause d'arbitrage. Un litige né, l'une propose de soumettre le différend à un arbitre unique, l'autre hésite : « Nous n'avons rien prévu dans le contrat, c'est trop tard. » Corrige cette affirmation, nomme l'acte qui reste possible et dis ce qui se passerait si l'autre entreprise refusait aussi cet acte.

✔ Corrigé

L'affirmation est fausse : l'absence de clause compromissoire dans le contrat n'interdit nullement l'arbitrage. La convention d'arbitrage connaît une seconde forme, faite précisément pour cette situation : le compromis, conclu après la naissance du différend, par lequel les parties conviennent de remettre le litige existant à un ou plusieurs arbitres. Le compromis organisera ce que la clause aurait organisé par avance : désignation des arbitres, objet du litige soumis, cadre de la procédure. En revanche, l'arbitrage reste une justice conventionnelle : si l'autre entreprise refuse de signer le compromis, elle ne peut pas y être contrainte — aucune partie ne peut être traînée devant un tribunal arbitral sans l'avoir accepté, avant ou après le litige. Son recours sera alors le juge étatique, compétent à défaut de convention d'arbitrage. Toute la leçon tient dans ce contraste : clause et compromis diffèrent par leur moment, pas par leur nature. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un différend réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 6 — La force juridique des accords issus des MARC

Un différend n'est vraiment réglé que si sa solution tient juridiquement. Or tous les aboutissements des MARC n'ont pas la même force, et le juriste doit savoir les classer. Premier cas : l'accord construit par les parties — en négociation, en conciliation ou en médiation. Cet accord est un contrat : il oblige ceux qui l'ont signé, selon la force obligatoire classique des conventions, et chacun peut en demander l'exécution à l'autre. Mais si le débiteur de l'accord refuse de s'exécuter, l'autre partie ne peut pas se faire justice elle-même : elle devra saisir le juge pour obtenir une décision qui, elle, ouvrira la voie de l'exécution forcée. La transaction, déjà rencontrée en DRO-L2-10, est la figure contractuelle emblématique de cette famille : un contrat par lequel les parties terminent une contestation par des concessions réciproques.

Deuxième cas : le même accord, mais homologué. Les parties peuvent demander au juge compétent de donner à leur accord une force supplémentaire : c'est l'homologation, par laquelle le juge, après un contrôle dont l'étendue relève des textes en vigueur, confère à l'accord la force exécutoire — l'accord peut alors être exécuté comme une décision de justice, sans qu'il soit besoin de rejuger le fond. Le procès-verbal de médiation de la leçon 3 le prévoyait déjà en son dernier point : beaucoup de médiations bien conduites se terminent ainsi lorsque les parties veulent une sécurité d'exécution immédiate. Troisième cas, différent en nature : la sentence arbitrale. Elle n'est pas un accord mais une décision qui tranche ; elle a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, au même titre relatif qu'un jugement — relatif, parce que cette autorité ne joue qu'entre les parties au litige. Mais

pour passer à l'exécution forcée, il lui faut encore l'exequatur du juge étatique, vu en leçon 5 : autorité immédiate, force publique empruntée.

Cette échelle des forces connaît des limites communes, qui ferment le domaine des MARC. La première est celle des matières indisponibles : on ne peut pas disposer par accord de ce qui n'est pas dans le commerce des volontés privées — l'état des personnes en est l'exemple constant du cours : filiation, état civil, capacité ne se négocient pas et ne s'arbitrent pas ; les parties peuvent apaiser le conflit humain autour, jamais trancher l'état par convention. La seconde limite est l'ordre public : un accord contraire aux règles qui protègent l'intérêt général ou les parties faibles peut être annulé, et le juge de l'homologation ou de l'exequatur est là aussi pour le contrôler. La troisième est interne aux accords eux-mêmes : un consentement vicié — erreur, dol, violence — expose l'accord aux mêmes critiques que tout contrat. Savoir classer un aboutissement, c'est donc répondre à trois questions : qui l'a produit — les parties ou un tribunal arbitral ; le juge l'a-t-il revêtu d'une force — homologation ou exequatur ; la matière était-elle disponible ?

L'essentiel
L'accord issu d'une négociation ou d'une médiation est un contrat : obligatoire, mais sans force exécutoire propre. L'homologation du juge la lui donne. La sentence arbitrale a autorité de chose jugée relative dès son prononcé et exige l'exequatur pour l'exécution forcée. Limites : matières indisponibles et ordre public.

Exemple — Analyse d'exercice : trois textes, trois forces

```
ANALYSE D'EXERCICE — TROIS TEXTES, TROIS FORCES
Texte 1 — Écrit signé entre deux commerçants après négociation
Nature : un contrat. Force : obligatoire entre les signataires.
Si l'un n'exécute pas, l'autre doit saisir le juge pour obtenir
un titre exécutoire : l'écrit seul ne force pas l'exécution.
Texte 2 — Accord de médiation homologué par le juge
Nature : un contrat, puis une décision d'homologation.
Force : l'homologation donne à l'accord force exécutoire ;
il peut être exécuté comme un jugement, selon les formes.
Texte 3 — Sentence arbitrale d'un tribunal arbitral
Nature : une décision qui tranche, œuvre du tribunal arbitral.
Force : autorité de chose jugée relative entre les parties,
dès son prononcé ; exécution forcée après exequatur du juge.
Question de méthode : qui a produit le texte — les parties ou
un tribunal — et le juge lui a-t-il prêté sa force ?
```

À retenir

• Trois questions pour classer un aboutissement : qui l'a produit, le juge l'a-t-il revêtu d'une force, la matière était-elle disponible ?

• Contrat ≠ titre exécutoire : sans homologation, l'accord inexécuté renvoie devant le juge pour être transformé en décision.

• La sentence a l'autorité sans attendre, mais emprunte la force : autorité de chose jugée relative dès le prononcé, exequatur pour exécuter.

Exercice

Après une médiation fictive réussie, deux parties signent un accord de paiement échelonné, sans passer devant le juge. Au premier versement, le débiteur ne paie pas et déclare : « Cet accord ne vaut rien, ce n'est pas un jugement. » Le créancier répond : « Alors tout est à recommencer depuis le début. » Montre que les deux ont tort, chacun à sa manière, et indique la voie qui aurait évité la situation.

✔ Corrigé

Le débiteur a tort sur la valeur de l'accord : ce n'est pas un jugement, mais c'est un contrat, et le contrat oblige — sa signature l'engage, et le créancier peut demander au juge de le condamner à exécuter ce qu'il a promis ; l'accord sert alors de fondement et de preuve à la demande, ce qui est très loin d'un texte qui « ne vaut rien ». Le créancier a tort sur la suite : tout n'est pas à recommencer, car le litige de fond est déjà réglé par l'accord ; le procès éventuel ne portera plus sur le différend initial mais sur l'exécution de l'engagement signé — débat plus étroit et position du créancier bien plus forte. La voie qui aurait évité la situation : faire homologuer l'accord par le juge compétent dès sa signature. L'homologation lui aurait donné force exécutoire : au premier versement impayé, le créancier aurait pu passer directement aux voies d'exécution, sans nouveau procès au fond. C'est le réflexe pratique de la leçon : un accord de paiement échelonné se sécurise par l'homologation. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un différend réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 7 — Choisir le mode adapté au conflit : critères

Tout le cours converge vers cette compétence pratique : devant un différend donné, quelle voie proposer, et pourquoi ? Le choix ne se fait pas au hasard ni par habitude ; il se raisonne par critères. Premier critère : la nature du litige. La matière est-elle disponible ? Si elle touche à l'état des personnes ou à l'ordre public de protection, le juge étatique s'impose et les MARC ne peuvent qu'apaiser en marge. Le litige est-il technique — qualité d'une machine, conformité d'une construction ? Un arbitrage avec des arbitres connaissant le domaine, ou une négociation assistée d'une expertise, prend l'avantage. Deuxième critère : la relation entre les parties. Devront-elles continuer à vivre ou à travailler ensemble — voisins, associés, fournisseur et client fidèles ? Les modes qui construisent l'accord, négociation et médiation, protègent cet avenir commun mieux qu'une décision imposée.

Troisième critère : l'urgence, entendue comme une notion à apprécier et jamais comme un chiffre — ce cours n'en mesure aucune. Un différend qui empoisonne le quotidien ou bloque une activité appelle les voies dont les parties maîtrisent le rythme : négociation immédiate, médiation organisée sans attendre un rôle d'audience. Quatrième critère : le besoin de confidentialité. Un secret d'affaires, une réputation commerciale, une intimité familiale à protéger écartent le procès public et plaident pour la médiation ou l'arbitrage. Cinquième critère : le besoin d'une décision imposée. Si l'une des parties est de mauvaise foi, si le dialogue est impossible ou si seule une autorité peut départager, les MARC consensuels échoueront : il faut l'arbitrage — s'il a

été convenu — ou le juge. Sixième critère : les coûts, comparés en catégories et non en chiffres — le procès mobilise des frais et du temps d'attente ; la négociation ne coûte guère que le temps des parties ; médiation et arbitrage font intervenir un tiers dont l'intervention a un coût, que les parties assument selon leur accord ou le cadre applicable.

Le conseil professionnel combine ces critères au lieu de les subir un à un, et il sait aussi enchaîner les voies : beaucoup de parcours réels commencent par une négociation, se poursuivent en médiation si le dialogue direct échoue, et gardent le juge ou l'arbitrage en arrière-plan si aucun accord ne vient — à condition de vérifier que la matière le permet et que la parole donnée à une étape ne ferme pas la suivante. La grille d'exercice ci-dessous applique la méthode à quatre différends contrastés. Retiens la démarche plus que les réponses : nommer les critères, les peser sur les faits du cas, justifier le mode choisi — et toujours garder présente la question de la force de l'aboutissement, étudiée en leçon 6 : un beau mode qui produit un accord inexécutable est un mauvais conseil.

L'essentiel
Choisir un mode, c'est peser six critères sur les faits : nature du litige et disponibilité de la matière, relation à préserver, urgence comme notion, confidentialité, besoin d'une décision imposée, coûts en catégories. Les voies peuvent s'enchaîner, sans jamais oublier la force de l'aboutissement visé.

Exemple — Grille d'aide à la décision appliquée à quatre différends fictifs

```
GRILLE D'AIDE À LA DÉCISION — QUATRE DIFFÉRENDS FICTIFS
Critères : nature du litige / relation à préserver / urgence /
confidentialité / besoin d'une décision imposée / coûts comparés.

Cas 1 — Associés qui doivent continuer à gérer ensemble
Mode conseillé : médiation — relation durable à protéger,
solution sur mesure à construire, aucun gagnant à désigner.
Cas 2 — Litige technique couvert par une clause compromissoire,
secrets d'affaires à protéger
Mode conseillé : arbitrage — clause existante, confidentialité,
décision imposée par la sentence si l'accord ne vient pas.
Cas 3 — Rigole et eaux entre deux voisins d'un village fictif
Mode conseillé : conciliation locale, acteurs traditionnels,
puis médiation si besoin — proximité, parole, coût contenu.
Cas 4 — Contestation du lien de filiation d'un enfant
Mode conseillé : juge étatique — matière indisponible,
aucun accord privé ne peut trancher l'état des personnes.
```

À retenir

• La disponibilité de la matière se vérifie en premier : elle peut fermer toutes les voies d'accord sur le fond.

• Relation durable → modes de l'accord ; mauvaise foi ou blocage → décision imposée ; secret → voies confidentielles.

• Un choix de mode n'est complet qu'avec la question de la force : comment l'aboutissement s'exécutera-t-il s'il est méconnu ?

Exercice

Une entreprise fictive de transformation et son fournisseur fictif de matières premières se disputent la qualité de plusieurs livraisons. Leur contrat contient une clause compromissoire. Les deux dirigeants souhaitent préserver leur partenariat, mais aussi que le litige technique soit tranché vite et discrètement. Applique les critères de la leçon et justifie le mode que tu conseillerais en premier, ainsi que la voie de repli.

✓ Corrigé

Nature du litige : patrimonial et technique — matière disponible, et l'appréciation de la qualité des livraisons gagnerait à des arbitres ou à un examen connaissant le domaine. Relation : les deux dirigeants veulent préserver le partenariat, ce qui plaide pour tenter d'abord un mode de l'accord. Urgence, comme notion : le litige bloque la production, les parties maîtrisent mieux le rythme d'une médiation que celui d'une audience. Confidentialité : le différend touche à la qualité de leurs produits respectifs, donc à leur réputation — le procès public est à éviter. Décision imposée : elle existe déjà en arrière-plan, puisque la clause compromissoire ouvre l'arbitrage sans nouvel accord nécessaire. Conseil : proposer d'abord une médiation courte et cadrée, clause en réserve — les parties y cherchent un arrangement commercial (reprise, rabais, cahier des charges resserré) qui sauve le partenariat ; si la médiation échoue, la voie de repli est toute tracée : l'arbitrage prévu par la clause, confidentiel et tranché par sentence. Le choix combine les critères au lieu d'en subir un seul. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un différend réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — D'une négociation de positions à une négociation raisonnée

Reprends le script de la leçon 2 (S. le grossiste, A. la détaillante, commande de 500 000 F, 6 sacs défectueux). 1) Réécris l'acte 1 en ajoutant une troisième réplique de chaque côté, toujours en positions, et montre pourquoi l'échange ne peut aboutir qu'à un blocage ou à un rapport de force. 2) Réécris ensuite l'ouverture de l'acte 2 : formule deux questions de S. et deux questions de A. qui font émerger les intérêts au lieu des positions, sans aucun chiffre nouveau. 3) Vérifie par le calcul que l'accord final de la leçon (rabais de 37 500 F, reste dû 462 500 F, deux versements de 231 250 F) est cohérent avec le total de la commande, et explique en une phrase pourquoi le critère utilisé est « objectif » au sens de la leçon.

✔ Corrigé du TD 1
1) En positions, chaque réplique renchérit sur la précédente : A. menace de ne plus jamais commander chez S., S. répond qu'il cessera de livrer son quartier, A. exige alors le remboursement « et des excuses », S. exige le paiement « et des excuses ». L'échange ne contient aucune information nouvelle sur les besoins : il ne peut finir qu'en rupture ou en capitulation de celui qui cède le premier — c'est la mécanique du marchandage de positions décrite en leçon 2. 2) Questions qui font émerger les intérêts : S. demande « De quoi as-tu le plus besoin pour rouvrir ton stock ? » et « Qu'est-ce qui te gêne le plus : les sacs ou le retard ? » ; A. demande « Qu'est-ce qui t'empêche d'envisager un geste sur ces sacs ? » et « Que faudrait-il pour que tu puisses me livrer à nouveau sereinement ? ». Chacune appelle une réponse en termes de besoins, pas d'exigences. 3) Calcul : 40 × 12 500 = 500 000 ; 6 × 12 500 = 75 000 ; la moitié de 75 000 = 37 500 ; 500 000 − 37 500 = 462 500 ; 462 500 ÷ 2 = 231 250, et 231 250 + 231 250 + 37 500 = 500 000 : l'accord boucle exactement sur le total initial. Le critère est objectif parce qu'il se mesure hors des volontés — la valeur des seuls sacs défectueux — et que les deux parties peuvent le vérifier de la même manière. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un différend réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

TD 2 — Sécuriser un accord de médiation : de l'écrit à la force exécutoire

À l'issue d'une médiation fictive entre un artisan et le propriétaire de la boutique qu'il occupe, les parties se serrent la main sur un arrangement : le propriétaire renonce à une partie des loyers réclamés, l'artisan s'engage à payer le reste en versements et à libérer la boutique à la fin de leur accord. Rien n'est écrit. Plus tard, l'artisan conteste l'arrangement : « Il n'y a jamais eu d'accord, et de toute façon personne ne peut m'obliger. » 1) Identifie les deux erreurs commises à la sortie de la médiation. 2) Décris les étapes qu'aurait dû suivre la médiation bien conduite, du procès-verbal à la force exécutoire. 3) Si un écrit signé avait existé sans homologation, quelle serait exactement la position du propriétaire ?

✔ Corrigé du TD 2
1) Première erreur : ne rien écrire. Un accord oral est difficile à prouver, et le différend renaît sur son existence même avant de renaître sur son contenu — la contestation de l'artisan le montre. Deuxième erreur : ne pas sécuriser la force de l'accord alors que son exécution devait s'étaler dans le temps ; plus un accord demande des prestations futures, plus il a besoin d'un titre sûr. 2) Étapes correctes : la médiatrice fait consigner l'accord dans un procès-verbal écrit, relu et signé des parties (objet, engagements précis, montants convenus) ; puis les parties, ou l'une d'elles selon le cadre applicable, demandent au juge compétent l'homologation de l'accord, qui lui confère force exécutoire ; l'artisan défaillant peut alors être contraint par les voies d'exécution, sans nouveau procès sur le fond. 3) Avec un écrit signé mais non homologué, le propriétaire tient un contrat : il peut saisir le juge pour faire condamner l'artisan à exécuter ses engagements, en produisant l'écrit comme fondement et preuve. Position forte sur le fond, donc, mais sans exécution directe : il lui manque le titre exécutoire que l'homologation aurait fourni dès le départ. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un différend réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Conduire une médiation simulée et en rédiger les actes

Dossier fictif complet : deux associés, Mme B. et M. T., exploitent ensemble un atelier de couture. Mme B. reproche à M. T. de prendre des commandes personnelles avec le matériel commun ; M. T. reproche à Mme B. de décider seule des achats de tissus. La discussion directe a échoué, les deux associés veulent continuer l'atelier ensemble. Par groupes de trois (les deux associés et la médiatrice ou le médiateur), il faut : 1) remplir une fiche de préparation (faits, positions affichées, intérêts supposés de chacun, critères objectifs mobilisables) ; 2) conduire la simulation complète en suivant les étapes relatives de la leçon 3 ; 3) rédiger le procès-verbal de la séance et l'accord obtenu, étiquetés « modèles d'exercice » ; 4) rédiger une note d'une page : pourquoi la médiation plutôt que le juge ou l'arbitrage dans ce dossier, et par quelle voie l'accord pourra être sécurisé. Aucun montant légal, aucun délai et aucun texte numéroté ne doivent figurer dans les productions.

✔ Attendus du TP 1
Attendus. Fiche de préparation : les positions (interdiction totale des commandes personnelles / liberté totale des achats) doivent être traduites en intérêts — côté Mme B., protéger le matériel et la clientèle de l'atelier ; côté M. T., ne pas perdre de revenus complémentaires et être associé aux décisions — et les critères objectifs identifiés (un registre des commandes, la liste du matériel commun, le relevé des achats). Simulation : la médiatrice pose le cadre (rôle sans pouvoir de décision, confidentialité, parole libre), fait raconter, reformule les intérêts, fait générer des options avant toute fixation (par exemple : commandes personnelles déclarées au registre et hors matériel commun, achats décidés ensemble au-delà d'un seuil que les associés fixent eux-mêmes dans leur accord). Procès-verbal et accord : écrits précis, engagements vérifiables, mention de la possibilité d'homologation. Note critique : la médiation s'impose par le critère de la relation durable et de la matière disponible ; l'arbitrage supposerait une convention que les associés n'ont pas signée ; le juge trancherait mais désignerait un perdant dans un atelier qui doit continuer. Sécurisation : homologation de l'accord par le juge compétent, pour lui donner force exécutoire. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un différend réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Classe chacun des mini-cas fictifs suivants dans le bon mode (négociation, conciliation, médiation, arbitrage, juge étatique) et justifie en une phrase par le critère décisif : a) deux voisins veulent s'entendre seuls sur une haie mitoyenne ; b) deux entreprises liées par une clause compromissoire se disputent une livraison ; c) deux frères ne se parlent plus et leurs familles demandent l'aide des anciens pour renouer le dialogue ; d) une personne conteste son état civil ; e) deux commerçants acceptent qu'un tiers leur propose les termes d'un arrangement.

✔ Corrigé
a) Négociation : les parties seules, sans tiers, sur une matière disponible et une relation de voisinage à ménager. b) Arbitrage : la clause compromissoire existe déjà et rend le juge étatique incompétent sur le fond couvert si elle est invoquée. c) Médiation par les acteurs traditionnels : le besoin premier est de restaurer un dialogue rompu, fonction sociale des anciens décrite en leçon 4. d) Juge étatique : l'état civil est une matière indisponible, aucun accord privé ne peut le trancher. e) Conciliation : le critère décisif est le rôle du tiers, qui peut proposer les termes de l'arrangement — c'est ce qui la distingue de la médiation dans la présentation du cours. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un différend réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 2

Une clause compromissoire fictive dispose : « En cas de litige, on verra bien, peut-être un arbitrage entre nous. » Un litige naît par la suite et l'une des parties invoque la clause devant le juge saisi. Analyse les faiblesses de cette clause à la lumière de la

leçon 5, puis propose une rédaction d'exercice corrigée en trois phrases.

✔ Corrigé
Faiblesses : la clause n'engage à rien de certain — « on verra bien », « peut-être » — alors qu'une convention d'arbitrage doit exprimer une volonté claire de soumettre les différends à l'arbitrage ; elle ne dit ni combien d'arbitres, ni comment ils seront désignés, ni ce qui se passera si les parties ne s'entendent pas sur cette désignation, c'est-à-dire précisément le point où les clauses incomplètes bloquent ; elle ne précise pas davantage quels différends elle couvre. Le juge saisi aura donc matière à discuter de sa portée, ce que la clause était censée éviter. Rédaction d'exercice corrigée : « Tous les différends pouvant naître du présent contrat seront tranchés définitivement par voie d'arbitrage. Le tribunal arbitral sera composé d'un arbitre unique, désigné d'un commun accord par les parties. À défaut d'accord sur la désignation, il sera fait appel au mécanisme prévu par le droit de l'arbitrage applicable dans l'espace OHADA. » Chaque phrase répare une faiblesse : engagement clair, composition fixée, issue prévue en cas de blocage. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un différend réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 3

Une médiation fictive entre un bailleur et son locataire débouche sur un accord que les deux parties signent, puis font homologuer. Le locataire affirme ensuite que l'accord « ne peut pas l'obliger, puisqu'un médiateur n'est pas un juge ». Le bailleur répond que « l'accord est maintenant un jugement comme un autre, valable contre tout le monde ». Départage les deux affirmations.

✔ Corrigé
Le locataire confond l'origine et l'effet. Il est vrai que le médiateur n'est pas un juge et n'a décidé de rien : l'accord est l'œuvre des parties, et c'est un contrat. Mais l'homologation a changé sa force : revêtu de la force exécutoire par le juge, l'accord peut être exécuté comme une décision de justice à l'égard du locataire signataire — il l'oblige donc pleinement, sans que le bailleur ait à refaire un procès sur le fond. Le bailleur, lui, exagère dans l'autre sens : l'accord homologué n'est pas un jugement « valable contre tout le monde ». Son autorité et sa force jouent entre les parties qui l'ont signé et fait homologuer ; un tiers — par exemple un occupant des lieux qui n'était pas partie à la médiation — ne peut pas se le voir opposer comme s'il avait été jugé. Formule juste : un contrat des parties, devenu titre exécutoire entre elles par l'homologation. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un différend réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Un mode alternatif de règlement des différends se définit d'abord par…

   A) Le fait qu'il se déroule sans aucun écrit

   B) Le fait que la solution naît d'un accord des parties ou d'un tribunal arbitral choisi, et non d'une décision du juge étatique

   C) Le fait qu'il est toujours gratuit

2. Dans la négociation raisonnée, la distinction décisive oppose…

   A) Les positions, exigences affichées, aux intérêts, besoins réels qui les motivent

   B) Les avocats aux médiateurs

   C) Les litiges anciens aux litiges récents

3. Ce qui distingue classiquement le conciliateur du médiateur, c'est que…

   A) Le conciliateur est toujours un juge

   B) Le médiateur peut imposer sa solution

   C) Le conciliateur peut proposer une solution, tandis que le médiateur aide les parties à construire la leur

4. La force des acteurs traditionnels de la médiation au Mali tient principalement…

   A) À une compétence juridique officielle que les textes leur confèrent

   B) À leur autorité morale, à la confiance sociale et au poids de la parole donnée devant témoins

   C) À leur pouvoir de faire exécuter leurs décisions par la force

5. La clause compromissoire se distingue du compromis parce qu'elle…

   A) Est conclue avant la naissance du différend, dans le contrat

   B) Est toujours conclue devant un juge

   C) Ne concerne que les litiges entre commerçants d'un même quartier

6. L'effet premier de la convention d'arbitrage à l'égard du juge étatique est…

   A) De lui imposer de désigner les arbitres

   B) De le rendre incompétent pour connaître du fond du différend couvert, si la convention est invoquée

   C) De supprimer tout contrôle du juge, y compris pour l'exécution forcée

7. L'exequatur est…

   A) Le nom de la sentence rendue par les arbitres

   B) Une clause que les parties insèrent dans leur contrat

   C) La décision par laquelle le juge étatique prête la force publique à la sentence pour permettre son exécution forcée

8. Un accord signé à l'issue d'une médiation, sans homologation, a la force…

   A) D'un jugement exécutoire

   B) D'un contrat : il oblige les signataires, mais son exécution forcée suppose une décision du juge

   C) D'un simple avis sans valeur

9. Laquelle de ces matières échappe, par principe, aux accords privés et à l'arbitrage ?

A) Le paiement d'une dette de fourniture

B) La répartition d'un stock entre associés

C) L'état des personnes, par exemple la filiation

10. Devant deux associés qui doivent continuer à travailler ensemble et dont le dialogue est rompu, le premier mode à proposer est en principe…

A) La médiation, qui restaure le dialogue et construit une solution sur mesure

B) Le procès public immédiat

C) L'abandon du différend sans aucune démarche

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Négociation, conciliation, médiation construisent un accord ; l'arbitrage fait trancher par un tribunal choisi. Le trait commun est l'alternative au juge étatique, pas l'absence d'écrit ni la gratuité.

2. Réponse A — Les positions se bloquent parce qu'elles se répondent chiffre contre chiffre ; les intérêts peuvent se combiner en options acceptables par les deux parties.

3. Réponse C — Ni l'un ni l'autre n'a de pouvoir de décision. La différence tient à l'intensité du rôle sur le fond : proposer, pour le conciliateur ; restaurer le dialogue, pour le médiateur.

4. Réponse B — Chefs, anciens, griots et religieux apaisent par leur statut social et la connaissance des personnes. Le cours ne leur prête ni compétence juridictionnelle ni force exécutoire propre.

5. Réponse A — Clause compromissoire : par avance, dans le contrat. Compromis : après la naissance du litige, par un accord spécial. Deux moments, une même nature de convention d'arbitrage.

6. Réponse B — La convention écarte le juge du fond, mais le juge revient pour l'exequatur : l'arbitrage ne supprime pas tout contact avec la justice étatique.

7. Réponse C — La sentence a autorité dès son prononcé ; pour être exécutée de force, elle doit être revêtue de l'exequatur par le juge compétent.

8. Réponse B — L'accord de médiation est un contrat doté de la force obligatoire classique. Il n'est pas un titre exécutoire : c'est l'homologation qui le lui donne.

9. Réponse C — Les matières indisponibles — état des personnes en tête — ne sont pas dans le commerce des volontés privées : seul le juge peut les trancher.

10. Réponse A — Critères décisifs : relation durable à préserver et matière disponible. La médiation travaille sur les deux ; le procès désignerait un gagnant et un perdant au sein d'une collaboration qui doit continuer.

Résumé — les notions importantes

• Les MARC — négociation, conciliation, médiation, arbitrage — règlent un différend par l'accord des parties ou par un tribunal arbitral choisi, en complément du juge étatique : atouts de souplesse et de relation préservée, limites d'absence de coercition, de déséquilibres et de matières indisponibles.

• La négociation se prépare, s'écoute et se raisonne : descendre des positions vers les intérêts, générer des options, justifier par des critères objectifs, puis écrire l'accord.

• Conciliateur et médiateur sont des tiers sans pouvoir de décision : le premier peut proposer une solution, le second aide les parties à construire la leur ; impartialité, indépendance et confidentialité fondent leur autorité.

• Au Mali, chefs, anciens, griots et religieux apaisent par leur autorité morale et leur connaissance des relations, sans compétence juridique officielle : leurs accords vivent de l'adhésion sociale, et leur articulation avec le juge pose des questions d'écrit, de preuve et de matières réservées.

• L'arbitrage est une justice privée née d'une convention — clause compromissoire avant le litige, compromis après — organisée dans l'espace OHADA ; le tribunal tranche par une sentence, et le juge étatique, écarté du fond, revient pour l'exequatur.

• La force d'un aboutissement se classe : accord = contrat obligatoire sans force exécutoire propre ; accord homologué = titre exécutoire ; sentence = autorité de chose jugée relative dès le prononcé, exequatur pour l'exécution forcée.

• Le choix du mode se raisonne par critères — nature et disponibilité de la matière, relation à préserver, urgence comme notion, confidentialité, besoin d'une décision imposée, coûts en catégories — et les voies peuvent s'enchaîner sans se fermer.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Les modes alternatifs de règlement des différends (Les MARD) - Cours de procédure civile

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Un cours de procédure civile qui présente l'ensemble des modes alternatifs — transaction, procédure participative, médiation, conciliation, arbitrage — et la manière d'y recourir. Il fournit la carte générale et le vocabulaire que la leçon 1 déploie ensuite en enjeux, avantages et limites.

https://www.youtube.com/watch?v=kuO6pP6L-Rw

Leçon 3 — Conciliation et médiation (modes alternatifs de règlement des différends - procédure civile)

Chaîne : Rémy Dandan - Avocat et enseignant · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Un cours centré sur la conciliation et la médiation dans la procédure civile : rôle du tiers, déroulement des processus et différences entre les deux figures. Il illustre directement la distinction par le rôle du tiers étudiée dans la leçon 3.

https://www.youtube.com/watch?v=ouOAFM73NcU

Leçon 5 — L'arbitrage (définition, clause compromissoire, compromis d'arbitrage)

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Les réponses aux questions de base de l'arbitrage : définition, tribunal arbitral, convention d'arbitrage, clause compromissoire, compromis et sentence. Un support direct pour la leçon 5, à mettre en regard de la présentation de l'arbitrage OHADA faite dans le cours.

https://www.youtube.com/watch?v=D1e1IWNyCR0

Leçon 5 — L'incompétence du juge étatique en présence d'une clause compromissoire

Chaîne : Actualités Droit OHADA · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Une vidéo de la série consacrée à l'essentiel du droit OHADA : l'effet principal de la convention d'arbitrage, qui rend les juridictions étatiques incompétentes sur le fond couvert, et les cas où le juge étatique peut malgré tout être saisi. Elle ancre la leçon 5 dans l'espace OHADA.

https://www.youtube.com/watch?v=5j9WR27Dcn0

Leçon 6 — La sentence arbitrale et les voies de recours

Chaîne : Actualités Droit OHADA · Langue : Français · Niveau : Licence 2

La suite du parcours arbitral dans l'espace OHADA : élaboration et contenu de la sentence, ses effets, sa reconnaissance et son exequatur, ainsi que les recours ouverts contre elle. Elle prolonge la leçon 6 sur la force juridique des décisions issues des MARC.

https://www.youtube.com/watch?v=B-YapVucMSE

Sources et références

• OHADA — Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage : le cadre régional commun de l'arbitrage, nommé en général dans ce cours, à consulter dans sa version en vigueur sur le portail officiel ohada.org.

• CCJA — Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA : l'institution publique d'arbitrage de l'espace OHADA, ses présentations officielles sont à consulter sur ohada.org.

• Manuels universitaires de procédure civile et d'introduction aux modes alternatifs de règlement des différends — éditions récentes disponibles en bibliothèque universitaire : demander les références à jour à la bibliothèque de l'IAM.

• Travaux universitaires d'anthropologie du droit et de sociologie juridique sur la médiation et la résolution traditionnelle des conflits en Afrique de l'Ouest et au Mali — pour prolonger la leçon 4 dans la posture descriptive de DRO-L1-16.

• Cours liés de la bibliothèque : DRO-L1-16 (Pluralisme juridique et droits coutumiers), DRO-L2-04 (Contentieux administratif), DRO-L2-09 (Procédure civile), DRO-L2-10 et DRO-L2-11 (Droit du travail, rupture négociée et règlement des conflits collectifs).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !